

Informe Ejecutivo RGPD

Apertura de jornada | 2026-05-23 07:09 Europe/Madrid (CEST) | Proxima actualizacion: 2026-05-23 22:00 CEST

Nivel global de cumplimiento 71% Estimacion IA prudente	Riesgo global RGPD 62/100 Medio-Alto	Incidentes RGPD detectados 4 Senales publicas relevantes	Brechas de datos relevantes 1 Caso publico destacado
Reclamaciones AEPD 30.931 Dato oficial 2025	Sanciones publicadas 326 Espana en 2025	Novedades legales 5 Monitorizadas	Consultas AEPD o EDPB 2 focos Transparencia y supresion
Evaluaciones DPIA pendientes Sin dato verificado Radar externo	Derechos de interesados Atencion reforzada Supresion y transparencia	Formacion y concienciacion Prioridad alta Phishing y RRHH	Transferencias internacionales Revision activa Sellos y garantias
Contratos de encargados pendientes Sin dato verificado Revisar art. 28			

Resumen Ejecutivo

La apertura de jornada arranca sin una gran sancion nueva confirmada hoy en las fuentes oficiales revisadas, pero con presion regulatoria sostenida sobre transparencia, gestion de derechos y respuesta a brechas.

Riesgos principales

- Riesgo alto de brechas con exfiltracion y ransomware segun la AEPD.
- Mayor escrutinio sobre informacion al interesado y derecho de supresion por el EDPB.
- Persistencia de phishing dirigido y fraude operativo con captura de credenciales y datos.
- Mayor trazabilidad exigible desde la fase previa a la recogida de datos personales.

Obligaciones prioritarias

- Revisar clausulas informativas, formularios y flujos de recogida antes de pedir datos.
- Verificar procedimientos de supresion, backups y plazos de respuesta al ejercicio de derechos.
- Actualizar playbooks de brechas, comunicaciones a afectados y registros de incidente.
- Reforzar formacion anti-phishing en areas de finanzas, atencion al cliente y RRHH.

Estado de Cumplimiento y Riesgo por Area

Estimacion IA prudente: 71% | Cumplimiento medio-alto en vigilancia externa | Tendencia: Ascenso de exigencia

Area	Riesgo	Lectura
Gestion de datos personales	Medio	Minimizacion y base juridica siguen siendo foco base.
Derechos de los interesados	Alto	Supresion y respuesta documentada bajo mayor foco europeo.
Seguridad de la informacion	Alto	Brechas y phishing siguen teniendo impacto directo RGPD.
Encargados de tratamiento	Medio-Alto	Revisar contratos, subencargados y soporte a incidentes.
Transferencias internacionales	Medio	Conviene revisar garantias y proveedores criticos.
Documentacion y politicas	Medio-Alto	La fase previa de recogida gana peso probatorio.
Registro de actividades	Medio	Clave para coherencia de finalidades y plazos.
Evaluaciones DPIA	Medio-Alto	Prioridad si hay IA, perfilado o datos sensibles.

Area	Riesgo	Lectura
Consentimiento	Medio	Especial vigilancia en marketing y uso secundario de datos.
Cookies	Medio-Alto	Persisten riesgos por terceros, analitica y granularidad.
Formacion y concienciacion	Alto	Phishing y fraude en RRHH justifican accion inmediata.
Notificacion de brechas	Alto	Tiempo, criterio de riesgo y comunicacion a afectados.

Incidentes y Brechas Recientes

Fecha	Tipo	Severidad	Descripcion	Sector	Estado	Accion
2026-01-13	Brecha de datos	Alta	INCIBE recoge comunicacion de Endesa a clientes p	Energias no auto	Confirmando por fuer	Revisi
2026-01-23	Brecha de datos	Alta	La AEPD informo de 2.765 notificaciones de brechas	Aut. 2025 y pred	Comunicado somware	Mainten
2026-04-17	Phishing con datos personales	Alta	INCIBE detecto campana de phishing que suplanta a	Servicios financieros	Confirmando	Refuerzo express a equipos de t
2026-03-05	Error humano / fraude oper	Medio-Alta	INCIBE alerta del fraude de RRHH orientado a desvi	Empresas RRHH	Confirmando pas	Capacitacion fuera

Novedades Legales y Sanciones

Memoria AEPD 2025: maximo historico de reclamaciones

AEPD | 2026-05-06 | Espana | Impacto Alto

Usar el dato como senal de mayor probabilidad de friccion regulatoria y reputacional.

Plan de Actuacion 2026 con 32 objetivos y 115 acciones

AEPD | 2026-03-25 | Espana | Impacto Medio-Alto

Alinear prioridades internas con IA, automatizacion, concienciacion y diligencia demostrable.

El tratamiento empieza antes de recibir el dato

AEPD sobre STS 1590/2026 | 2026-04-28 | Espana | Impacto Alto

Revisar formularios, scripts comerciales y peticiones de datos sensibles antes de uso.

CEF 2026: foco coordinado en transparencia e informacion

EDPB | 2026-03-19 | UE | Impacto Alto

Auditar informacion por capas, articulo 13/14, plazos y evidencias de entrega.

Guias para investigacion cientifica y sello europeo para transferencias

EDPB | 2026-04-16 | UE | Impacto Medio

Seguir evolucion de mecanismos de transferencia y anonimización.

Presion sancionadora europea sostenida

Motivo: Aplicacion intensiva del RGPD a escala UE

Dato: 1.145.760.374 EUR en multas UE durante 2025

Leccion: El enforcement sigue activo, pero el riesgo real ya no debe medirse solo por importe de multa.

Accion preventiva: Combinar control formal con disciplina operativa sobre incidentes, informacion y derechos.

Estado: Confirmado por AEPD y EDPB

Espana entre los paises con mayor numero de sanciones

Motivo: 326 sanciones en 2025 segun analisis AEPD del informe del EDPB

Dato: Numero de sanciones, sin nuevo importe diario confirmado

Leccion: El volumen sancionador nacional exige madurez operativa continuada.

Accion preventiva: Priorizar videovigilancia, internet, brechas, AAPP, comercio-hosteleria y sanidad.

Estado: Confirmado

Sin nueva resolucion singular de alto impacto verificada esta manana

Motivo: No detectada en el rastreo actual de fuentes consultadas

Dato: No aplica

Leccion: La ausencia de novedad puntual no reduce el riesgo de base.

Accion preventiva: Mantener vigilancia y actuar sobre obligaciones ya conocidas.

Estado: Inferencia analitica

Derechos, DPIA, Transferencias, Cookies y Encargados

Derechos: El EDPB identifico desafios recurrentes en procedimientos internos, backups, periodos de retencion y anonimizacion ineficiente.

DPIA: Revisar si hay nuevos casos de uso de IA o ampliaciones de finalidad

Transferencias: Revisar inventario de proveedores SaaS, Mapear subencargados, Confirmar medidas adicionales cuando haya acceso remoto a datos

Cookies: Revisar CMP, logs de consentimiento y categorias de terceros.

Encargados: Anexo de seguridad, soporte a derechos e incidentes, retencion y borrado.

Formacion: Microformacion obligatoria sobre verificacion de identidad, manejo de brechas y minimizacion de datos.

Recomendaciones Clave

Crítica - Comprobar hoy mismo si formularios y peticiones de datos solicitan mas informacion de la necesaria o sin base clara.

Crítica - Validar el playbook de brechas: criterio de riesgo, ventana de 72 horas, plantilla de notificacion y comunicacion a afectados.

Alta - Revisar procedimiento de supresion y derecho de oposicion, incluyendo copias de respaldo y sistemas satelite.

Alta - Aplicar doble verificacion en cambios de datos bancarios y cuentas de empleados o proveedores.

Alta - Actualizar revision de encargados con foco en transferencias internacionales y subencargados.

Media - Auditar banner de cookies, rechazo equivalente y catalogo real de terceros.

Media - Priorizar DPIA para nuevos usos de IA generativa, imagenes de terceros o perfilado.

Baja - Preparar cuadro de mando interno de derechos de interesados y vencimientos para la semana.

Seccion IA

Riesgo estimado: Medio-Alto

Areas de exposicion: IA generativa, Tratamiento de imagenes, Decision automatizada, Recogida excesiva de datos

Tendencia: Es razonable esperar mas exigencia en evidencia documental, transparencia y evaluacion previa de tratamientos con IA.

Recomendacion automatica: No subir datos personales ni imagenes de terceros a herramientas de IA sin base, informacion y controles previos.

Nota: Prediccion analitica IA, no hecho confirmado

Fuentes Principales

- 2026-05-06 | AEPD | La Agencia recibio mas de 30.000 reclamaciones en 2025, un 64% mas
- 2026-05-20 | AEPD | Tendencia sancionadora en proteccion de datos en Europa
- 2026-01-23 | AEPD | La AEPD recibio en 2025 mas de 2.700 notificaciones de brechas
- 2026-03-25 | AEPD | Plan de actuacion 2026 e informe de cumplimiento 2025
- 2026-04-28 | AEPD | En que momento comienza legalmente un tratamiento de datos personales
- 2026-04-09 | EDPB | EDPB annual report 2025: supporting stakeholders through guidance and dialogue
- 2026-02-18 | EDPB | EDPB identifies challenges hindering the full implementation of the right to erasure
- 2026-03-19 | EDPB | CEF 2026: coordinated enforcement action on transparency and information obligations
- 2026-04-16 | EDPB | 118th Plenary meeting
- 2026-02-23 | EDPS | Joint Statement on AI-Generated Imagery and the Protection of Privacy
- 2026-01-13 | INCIBE | Endesa notifica a sus clientes una filtracion de datos personales
- 2026-04-17 | INCIBE | Suplantacion de tipo phishing a SumUp
- 2026-05-07 | INCIBE | Empresas | INCIBE

Este informe ha sido generado automaticamente mediante sistemas avanzados de inteligencia artificial y analisis de datos, tiene finalidad informativa y no constituye asesoramiento juridico, auditoria RGPD ni dictamen legal profesional.

MMarco Seguridad | <https://mmarcoseguridad.com> | mmarco.seguridad@gmail.com | +34 656 33 93 55